



P U T U S A N
Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H Achmad Saikun, berkedudukan di Desa Kedungpeluk RT 04 RW 01, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Azis Prabowo, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum dan Mediasi "Taufik Azis Prabowo,SH dan Rekan "berkantor di Perumahan Park Royal Regency G1-7/email: taufik.prabowo@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rahmawati Dwi Azizah, bertempat tinggal di Dusun Kedungpeluk RT 02 RW 01, Kelurahan Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eman Mulyana, S.H adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Surya Mahardhika" beralamat di Jalan Bulu Gang I Dusun Bulu RT. 02 RW 02 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur/email: alifyassar1010@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Septembet 2023, sebagai **Tergugat I**;

PT Bank Perkreditan Rakyat Porong Idaman, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkari Nomor 402 Juwet Kenongo Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh EDI SUCAHYO, S.H, selaku Direktur Utama PT BPR Porong Idaman, beralamat di Jalan Bhayangkari Nomor 401 Juwetkenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo / email: bprporongidaman@yahoo.com, sebagai **Tergugat II**;


Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Suami dan Orang tua dari Tergugat I (H.Samiaji Musa) pada tanggal 11 Mei 2017 ,mengadakan perjanjian Jual Beli mobil Avanza dengan Nomor Polisi W 1818 NU seharga Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan Penggugat membayar Down Payment atau uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa Penggugat menunggu pengiriman mobil Avanza yang dijual belikan dan menyiapkan kekurangan pembayarannya namun mobil dan Suami serta ayah Tergugat I tidak datang ,berselang 2 minggu kemudian Penggugat menemui Suami dan ayah Tergugat I kenyataannya Mobil yang menjadi obyek Jual Beli pada angka 1 ternyata Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tersebut dalam kondisi di Agunkan dan Jumlah hutangnya untuk mengambil BPKB sejumlah Rp115.000.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);
3. Bahwa atas perbuatan Suami dan ayah dari Tergugat I mengingkari harga perjanjian Jual Beli mobil Avanza Nomor Polisi W 1818 NU dari harga Rp100.000.000,00(Seratus Juta menjadi Rp165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta) ,Kedua belah pihak membatalkan Jual Beli dan Suami dan ayah Tergugat I menjanjikan akan mengembalikan Uang Down Payment Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah dalam waktu 1 (Satu) Minggu kepada Penggugat;
4. Bahwa Pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 seperti yang terurai pada angka 3 yang seharusnya sudah diterima oleh Penggugat ternyata hanya dijanji janjikan yang tidak ada batasnya, dan pada akhirnya menjanjikan apabila Rumah Milik Suami dan ayah Tergugat I yang di Perumahan Kahuripan Laku dijual akan segera menyelesaikan atau mengembalikan ,akan tetapi sampai Rumah laku dijual juga tidak menyelesaikan pengembalian Uang Muka tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan mundurnya pengembalian Uang Muka sejumlah Rp50.000.000,00 pada akhirnya disepakati oleh Penggugat dengan cara meminjamkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No 032/7673 Mobil Toyota Type Rush 1.5 S GMMFJ ,Tahun Pembuatan 2017,Nomor Rangka MHFE2CJ3JHK128471,Nomor Mesin 33ZDGE3400,Nomor Faktur 35ZDGE3400 tanggal 30 Mei 2017, Warna Hitam dan Nomor Polisi W 1591 ST atas nama H.Achmad Saikun (Penggugat) kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Porong Idaman ,dengan cara Penggugat diantara waktu Bulan Maret sampai dengan Mei 2018 hanya menyerahkan melalui Utusan Suami dan Ayah Tergugat I dengan Perjanjian Lisan dalam kontrak pinjaman 3 (Tiga) bulan dan hasil dari pinjam uang di PT Bank Perkreditan Rakyat Porong Idaman mengembalikan uang muka mobil Avanza kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
6. Bahwa dengan berjalannya waktu 3 (Tiga) bulan Penggugat minta kepada Suami dan ayah Tergugat I pengembalian Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No 032/7673 Mobil Toyota Type Rush 1.5 S GMMFJ, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MHFE2CJ3JHK128471,Nomor Mesin 33ZDGE3400, Nomor Faktur 35ZDGE3400 tanggal 30 Mei 2017,Warna Hitam dan Nomor Polisi W 1591 ST atas nama H.Achmad Saikun (Penggugat), ternyata peminjaman ke PT Bank Perkreditan Rakyat Porong Idaman diagunkan dengan jangka angsuran panjang yang tanpa ijinnya Penggugat;
7. Bahwa kewajiban angsuran Suami dan ayah dari Tergugat I macet tidak seperti yang diharapkan oleh PT Bank perkreditan Porong Idaman ,dan pada hari tanggal dan bulannya Penggugat tidak ingat tetapi pada tahun 2021 Petugas dari PT BPR Porong Idaman mendatangi Penggugat untuk ikut membantu kelancaran angsuran dan Petugas BPR Porong Idaman minta kesanggupan tersebut dituangkan dengan tanda tangan;
8. Bahwa Penggugat berkali kali mendatangi Suami dan ayah dari Tergugat I namun tetap tidak berhasil dan akhirnya pada Pertemuan Terakhir yang didatangi oleh Petugas Bank Perkreditan Rakyat Porong Idaman terdapat kebijaksanaan yang meringan kan Hutang dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No 032/7673 Mobil Toyota Type Rush 1.5 S GMMFJ, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MHFE2CJ3JHK128471,Nomor Mesin 33ZDGE3400, Nomor Faktur

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



35ZDGE3400 tanggal 30 Mei 2017, Warna Hitam dan Nomor Polisi W 1591 ST atas nama H.Achmad Saikun (Penggugat);

Yaitu Jumlah hutang terakhir Rp297.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), Suami dan ayah Tergugat I diberi keringanan supaya membayar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dituangkan dalam pernyataan dan ditanda tangani yang surat pernyataan tersebut dibawa oleh petugas Bank;

9. Bahwa dengan adanya keringanan kewajiban membayar hutang oleh Bank kepada Suami dan ayah dari Tergugat I keadaannya masih belum terselesaikan sampai sekarang dimunculkannya Gugatan ini;
10. Bahwa pada tahun 2022 Suami dan ayah Tergugat I meninggal dunia di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan meninggalkan ahli waris istri bernama Rahmawati Dwi Azizah dan seorang Putri bernama Alifa Syafiratu Azza;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat I untuk menghadap Ke Kantor PT BPR Porong Idaman, Namun Tergugat I tidak mau menemui Penggugat dan dengan sangat terpaksa bermuaranya Gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia;
13. Bahwa yang menjadi ahli waris dari Subyek hukum yang mengadakan Ikatan Perjanjian dengan Penggugat adalah Tergugat I, untuk itu Tergugat I harus menyelesaikan piutang Suaminya;
14. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi dari Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Imateriil dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil :
 - Keseluruhan biaya oprasional menemui Suami dan ayah Tergugat I selama 7 Tahun sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Menyewa kendaraan untuk oprasionil penggarapan tambak di Gresik selama mobilnya tidak bisa dibayar pajak dan penggantian Plat Nomor karena BPKBnya sebagai agunan selama 1 Tahun

 Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



dan kegiatan Penggugat ke Gresik seminggu 2 kali -48 xRp200.000,00 -Rp9.600.000,00;

- Biaya yang dikeluarkan untuk oprasioanal penagihan, biaya pengurusan perkara Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah);
- b) Kerugian Immateriil

- Dengan tidak dilunasinya pembayaran hutang suami dan ayah Tergugat I,Re, sehingga Penggugat Tercemar nama baiknya. Tidak bisa berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan, penghasilan Penggugat menjadi berkurang yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dengan uang tunai Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

15.Bahwa Pasal 181 ayat (1) HIR yakni Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa. Dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR / PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antar Penggugat dan Suami dan Ayah Tergugat 1 (Satu) dalam hal Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mobil Avanza No Polisi W 1818 NU. Tanggal 11 Mei 2017 dimana Penggugat sebagai Penjual dan Suami dan Ayah Tergugat I (H.Samiaji Musa) sebagai Pembeli;
3. Menyatakan bahwa Suami dan ayah Tergugat I telah ingkar janji /Wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan hutang di PT Bank Perkreditan Rakyat Porong Idaman yang terakhir dihitung Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No 032/7673Mobil Toyota Type Rush 1.5 S GMMFJ, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MHFE2CJ3JHK128471,Nomor Mesin 33ZDGE3400, Nomor Faktur 35ZDGE3400 tanggal 30 Mei 2017, Warna Hitam dan Nomor Polisi W 1591 ST atas nama H.Achmad Saikun (Penggugat) dan Milik Penggugat;


Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa H. Samiaji Musa telah meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris Istri

Nama : Rahmawati Dwi Azizah.

NIK : 3515076405970002.

Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 24 Mei 1997.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Desa Kedungpeluk RT 02 RW 01

Kecamatan : Candi.

Kabupaten : Sidoarjo.

Dan seorang anak perempuan yang belum dewasa :

Nama : Alifa Syarifatu Azza.

Tempat /Tgl Lahir : Sidoarjo, 11 Februari 2023.

5. Menyatakan bahwa Piutang Suami dan Ayah Tergugat I (H. Samiaji Musa) sebagai Pewaris menjadi tanggung jawab ahli waris yaitu Rahmawati Dwi Azizah dan anak perempuan yang bernama Alifa Syarifatu Azza;

6. Menyatakan bahwa hutang suami dan ayah Tergugat I di PT Bank Perkreditan Rakyat Porong Idaman sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi tanggung jawab Rahmawati Dwi Azizah dan Alifa Syarifatu Azza untuk melunasi pembayaran serta mengambil dan menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No 032/7673 Mobil Toyota Type Rush 1.5 S GMMFJ, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MHFE2CJ3JHK128471, Nomor Mesin 33ZDGE3400, Nomor Faktur 35ZDGE3400 tanggal 30 Mei 2017, Warna Hitam dan Nomor Polisi W 1591 ST atas nama H. Achmad Saikun kepada Penggugat paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun Immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

7.1) Kerugian Materiil :

- Keseluruhan biaya operasional menemui Suami dan ayah Tergugat I selama 7 Tahun sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Menyewa kendaraan untuk operasional penggarapan tambak di Gresik selama mobilnya tidak bisa dibayar pajak dan penggantian

 Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



Plat Nomor karena BPKBnya sebagai agunan selama 1 Tahun dan kegiatan Penggugat ke Gresik seminggu 2 kali -48 xRp200.000,00 -Rp9.600.000,00

- Biaya yang dikeluarkan untuk oprasional penagihan, biaya pengurusan perkara Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah).

7.2) Kerugian Immateriil

- Dengan tidak dilunasinya pembayaran hutang suami dan ayah Tergugat I, sehingga Penggugat Tercemar nama baiknya, tidak bisa berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan, penghasilan Penggugat menjadi berkurang yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dengan uang tunai Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap harinya terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Banding, Verzet maupun Kasasi;

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam obyek sengketa;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama Taufik Azis Prabowo, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum dan Mediasi "Taufik Azis Prabowo, SH dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023, Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Eman Mulyana, S.H adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Surya Mahardhika" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Septembet 2023, dan Tergugat II diwakili oleh Edi Sucahyo, S.H, selaku Direktur Utama PT BPR Porong Idaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

 Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kartijono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagaimana dalam Perubahan gugatan tertanggal 9 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Agustus 2023, dan Penggugat juga telah melakukan perubahan gugatannya tertanggal 9 Nopember 2023, namun setelah kami membaca, menelaah dan mengamati isi dari perubahan gugatan a-quo, begitu banyak yang dirubah sama halnya seperti gugatan lain/baru berbeda dengan gugatan awal, sehingga substansi gugatan penggugat menjadi kabur, tidak jelas, tidak tegas bahkan membingungkan (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak menjelaskan dengan tegas kedudukan dan hubungan hukum (subyek hukum) serta peran pertanggungjawaban Tergugat I dalam perkara a-quo (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat hukum, kabur, tidak jelas, tidak tegas (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak menjelaskan dengan tegas hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II dengan rinci dan jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, bahkan membingungkan (*Obscuur Libel*);
4. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak mengikutsertakan "utusan" yang disebutkan Penggugat dalam Poin 5 Posita gugatannya yang berbunyi dalam pokoknya menyebutkan dengan mundurnya pengembalian uang muka melalui utusan suami dan Ayah Tergugat I dengan perjanjian lisan dalam kontrak 3 (tiga) bulan dst sebagai "Pihak Tergugat" dalam perkara ini, padahal yang bersangkutan terkait dalam proses perkara Ini, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
5. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak mengikutsertakan Ibu SAMIAH (Ibu Kandung dari Almarhum H. Samiaji

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Musa) sebagai "Pihak Tergugat", padahal beliau masih hidup juga sebagai Ahli Waris dari Almarhum Samiaji, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*)
6. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II siapa dan kapan yang mengajukan pinjaman kepada Tergugat II sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata tidak jelas, tidak tegas, kabur, membingungkan (*Obscuur Libel*), kurang pinak (*Plurium litis consortium*) dan Cacat Hukum, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I mohon agar apa yang termuat dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas dan khusus diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat I tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diikutsertakan terkait proses jual beli mobil Avanza dengan nomor polisi W 1818 NU sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat Gugatannya Poin 1 sampai dengan Poin 4 tersebut;
4. Bahwa, Tergugat I tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diikutsertakan terkait proses kesepakatan Penggugat meminjamkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat Gugatannya Poin 5 sampai dengan Poin 9 tersebut;
5. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat selain dan selebihnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan segala hormat dan segenap kerendahan hati kepada Yang Mulya Majelis Hakim Pemeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini sudilah kiranya berkenan memutuskan:

 Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libel*) dan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulya Majelis Hakim Pemeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada keterkaitan dengan Tergugat II terkecuali, terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa penolakan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, dikarenakan objek yang dijadikan jaminan berupa BPKB Kendaraan/mobil Toyota dengan Nopol : W 1592 ST adalah suami Tergugat I yang kini telah meninggal dunia;
3. Bahwa benar BPKB mobil Toyota sebagaimana dalam butir 2 diatas tercatat nama H. Achmad Saikun dan yang menggadaikan atau yang menjaminkan adalah suami Tergugat I bernama H. Samiaji Musa yang kini telah meninggal dunia, karenanya apabila ada kesepakatan lain antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap objek yang dijaminakan sehingga berakibat terjadinya Ingkar Janji atau Wanprestasi adalah diluar sepengetahuan dan tanggung jawab Tergugat II sebab Tergugat II selaku Lembaga Perbankan yang bertugas melayani para nasabah yang membutuhkan pinjaman dengan berupa barang, diantaranya salah satunya adalah BPKB yang dijaminakan oleh Suami Tergugat I (Alm. H. Samiaji Musa);

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa diketahui plafond pinjaman kredit yang diajukan oleh Suami Tergugat I (Alm. H. Samiaji Musa) dengan jaminan BPKB Nopol : W 1592 ST atas nama H. Achmad Saikun adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kini agunan yang dijaminakan tersebut juga mengalami Wanprestasi sehingga terjadinya penunggakan yang sampai saat ini bila dihitung bunga plus denda seluruhnya pertanggal 14 November 2023 sebesar Rp249.640.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Pada saat setelah Suami Tergugat I (Alm. H. Samiaji Musa) meninggal dunia, Penggugat berusaha menanyakan perihal pelunasan hutang Suami Tergugat I (Alm. H. Samiaji Musa) kepada Tergugat II dan terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II (Pihak Bank) mengenai jumlah pelunasan yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa dari uraian yang Tergugat II paparkan diatas telah jelas secara fakta hukum, bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan objek yang dijaminakan oleh Suami Tergugat I (Alm. H. Samiaji Musa) namun demikian bila Tergugat I memenuhi Prestasi yang telah disepakati yakni melunasi kewajibannya maka Tergugat II akan menyerahkan kembali objek (BPKB) yang dijaminakan milik Penggugat kepada Tergugat I; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik atas jawaban dan Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan tanggal 23 November 2023, dan atas replik yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik pada persidangan tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama H. Achmad Saikun Sesuai dengan asli, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H. Achmad Saikun Sesuai dengan asli diberi tanda P-2;
3. Foto copy Perjanjian Pembelian Mobil Avanza tanggal 11 Mei 2017, Sesuai dengan asli, diberi tanda P-3;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



4. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. W 1591 ST atas nama H. Achmad Saikun dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran, Sesuai dengan asli, diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Surat Keterangan pembelian kendaraan merk Toyota Type Rush dari dealer Asi Motor sesuai dengan asli, diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Kartu Riwayat Debitur atas nama Samiaji Musa di BPR Porong Idaman, sesuai dengan asli, diberi tanda P-6;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeteral cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Moch. Suyatno menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II saksi hanya sekedar tahu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rahmawati yang tidak lain adalah istri almarhum Haji Samiaji Musa;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya janji jual beli dari cerita Pak Saikun sekitar tahun 2017 tentang DP mobil Avanza sebesar 50 juta, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut ke Kahuripan namun saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah hanya di depan teras rumah saja;
 - Bahwa saksi diajak untuk mengawal sebagai teman, dan yang menyetir kendaraan menuju Kahuripan adalah Abah Saikun ke rumah Abah Samiaji;
 - Bahwa saat di dalam rumah Abah Samiaji, yang berbicara hanya Abah Samiaji dan Abah Saikun, sedangkan saksi tidak tahu apa saja yang terjadi di dalam rumah Abah Samiaji;
 - Bahwa pertemuan tersebut terjadi hanya 30 menit;
 - Bahwa sepulang dari rumah Abah Samiaji, Abah Saikun bercerita mau DP Avanza senilai 50 juta dan uangnya sudah diserahkan namun saksi tidak tahu secara langsung penyerahannya;
 - Bahwa Abah Saikun tidak tahu kapan kendaraannya diserahkan, dan sampai sekarang kendaraannya belum diserahkan;
 - Bahwa saat di Kahuripan mobilnya hanya ada satu berwarna putih dengan nopol 1818;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



- Bahwa setahu saksi yang di DP mobil Avanza sedangkan yang dipinjam BPKB nya adalah mobil Rush punya Pak Saikun, namun saksi tidak tahu untuk apa BPKB tersebut dipinjam;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mobil tersebut saat ini;
- Bahwa mobil Rush tersebut adalah milik Abah Saikun pembeliannya pada tahun 2017, saksi tidak tahu dimana belinya;
- Bahwa saksi tinggal di Kedungpeluk dan kenal baik dengan Pak Samiaji juga mengetahui tentang Bu Ajjjah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama pernikahan Abah Samiaji dengan Bu Ajjjah;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu dari Abah Samiaji;

2. Nur Huda menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya sekedar tahu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tentang kepemilikan kendaraan dan utang piutang;
- Bahwa saksi mendengar masalah tersebut di gudangnya Abah Saikun pada tahun 2017, saat Abah Saikun bercerita bahwa Abah Saikun mau membeli mobil warna hitam namun datangnya warna putih, sehingga Abah Saikun tidak mau, maunya warna hitam saja;
- Bahwa mobilnya datang bulan Maret 2017 seharga 250 juta dan sudah dibayarkan;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut di DP senilai 50 juta, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diajak ke Jenggolo yaitu tempat dealernya;
- Bahwa saat itu Abah Samiaji tidak ada di dealer tersebut, karena Abah Saikun jadi membeli mobil di dealer bukan di Abah Samiaji, dan uang pembelian juga diserahkan pada dealer bukan pada Abah Samiaji;
- Bahwa saat di dealer saksi hanya menunggu di luar, tidak ikut masuk ke dealer sehingga saksi tidak melihat penyerahan uang 50 juta tersebut, dan saksi juga tidak melihat kwitansi pembayaran Dp, hanya diceritakan saja saat pulang;

 Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah adanya Dp tersebut mobilnya datang sekitar 4-5 bulanan, saksi tidak melihat langsung datangnya mobil tersebut karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa setahu saksi pembayaran mobil tersebut sudah lunas, namun saksi tidak tahu kapan lunasnya, saksi mengetahui hal tersebut dari orang-orang Gudang yang bercerita, walaupun saksi sudah tidak bekerja di Gudang tersebut, namun saksi masih sering mendapatkan cerita-cerita;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil W1818NO adalah mobil Abah Samiaji, namun saksi tidak tahu ada masalah apa dengan mobil tersebut;
- Bahwa mobil Abah Saikun adalah Rush, karena awalnya datang Avanza warna putih, namun Abah Saikun ingin mobil warna hitam jadi tidak membeli Avanza;
- Bahwa saksi adalah salah satu pegawai di Gudang;
- Bahwa saksi mengetahui Dwi Ajijah adalah istri dari Abah Samiaji, sedangkan Alifah saksi tidak tahu;
- Bahwa Abah Samiaji adalah guru di sekolah, sedangkan Abah Saikun di tambak udang;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara BPR dalam perkara ini, yang saksi tahu Abah Samiaji pinjam BPKB Abah Saikun, yaitu BPKB mobil Rush hitam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga satu kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa peminjaman BPKB tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pak Samiaji karena rumah saksi agak jauh dari rumah orang tua Pak Samiaji;
- Bahwa saksi tahu dengan Bu Samiah, saksi tahu dengan Bu Ajijah dan istri pertama Abah Samiaji yang sudah meninggal;
- Bahwa setelah istrinya meninggal 5 tahun kemudian Abah Samiaji menikah lagi dengan Bu Ajijah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Sesuai dengan asli diberi tanda T-1;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muh. Aris Izzudin menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait ahli waris Abah Samiaji;
 - Bahwa saksi mengenal Abah Samiaji, Ibu Rahmawati Dwi Azizah, dan ibu dari Abah Samiaji yang tinggal di Kedungpeluk Candi Sidoarjo yang jaraknya 50 meter dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pinjaman di BPR Porong Idaman;
 - Bahwa Bu Azizah dulunya adalah murid saksi di SMK Plus NU Sidoarjo;
 - Bahwa saat menikah dengan Abah Samiaji, saksi diundang oleh Bu Azizah karena saksi adalah tetangga desa;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Abah Samiaji dan Bu Azizah memiliki satu orang anak yang bernama Alifah, dan saat ini Abah Samiaji sudah meninggal dunia pada tahun 2022. Dan Bu Azizah saat ini tinggal hanya berdua dengan anaknya;
 - Bahwa Bu Azizah tidak tinggal di rumah orang tua Abah Samiaji karena punya rumah sendiri di Kedungpeluk;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Saikun, saksi tidak tahu ada masalah apa antara Pak Saikun dengan Pak Samiaji;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa-apa tentang gugatan ini;
2. M. Isom Samsudin menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui Tergugat II;
 - Bahwa saksi adalah teman sekolah Tergugat I, saksi tahu Bu Azizah adalah istri dari Abah Samiaji dan memiliki anak yang bernama Alifah, sedangkan Ibu dari Abah Samiaji adalah Bu Samiah;
 - Bahwa ayah kandung Pak Samiaji sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya hutang piutang;

 Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



- Bahwa saat ini Abah Samiaji juga sudah meninggal;
- Bahwa saat ini Bu Samiah tinggal di Desa Kedungpeluk;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama H Samiaji Musa Spd, Fotocopy dari Fotocopy diberi tanda T2-1;
 2. Foto copy Surat keterangan KTP el sementara atas nama Rahmawati Dwi Azizah Fotocopy diberi tanda T2-2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H Samiaji Musa, Spd, Fotocopy dari Fotocopy diberi tanda T2-3;
 4. Foto copy Surat Nikah atas nama H Samiaji Musa Spd dengan Rahmawati Dwi Azizah, Fotocopy dari Fotocopy diberi tanda T2-4;
 5. Foto copy Perjanjian Kredit, Fotocopy dari Fotocopy diberi tanda T2-5;
 6. Foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia Sesuai dengan Asli, diberi tanda T2-6;
 7. Foto copy BPKB TOYOTA RUSH atas nama H. Achmad Saikun dengan Nomor N-03277673, Sesuai dengan asli diberi tanda T2-7;
- Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/Wanprestasi dari Para Tergugat sebagaimana dalil-dalil posita serta petitum gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yaitu pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dengan alasan-alasan yaitu:

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



1. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Agustus 2023, dan Penggugat juga telah melakukan perubahan gugatannya tertanggal 9 Nopember 2023, namun setelah kami membaca, menelaah dan mengamati isi dari perubahan gugatan a-quo, begitu banyak yang dirubah sama halnya seperti gugatan lain/baru berbeda dengan gugatan awal, sehingga substansi gugatan penggugat menjadi kabur, tidak jelas, tidak tegas bahkan membingungkan (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak menjelaskan dengan tegas kedudukan dan hubungan hukum (subyek hukum) serta peran pertanggungjawaban Tergugat I dalam perkara a-quo (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat hukum, kabur, tidak jelas, tidak tegas (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak menjelaskan dengan tegas hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II dengan rinci dan jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, bahkan membingungkan (*Obscuur Libel*);
4. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak mengikutsertakan "utusan" yang disebutkan Penggugat dalam Poin 5 Posita gugatannya yang berbunyi dalam pokoknya menyebutkan dengan mundurnya pengembalian uang muka melalui utusan suami dan Ayah Tergugat I dengan perjanjian lisan dalam kontrak 3 (tiga) bulan dst sebagai "Pihak Tergugat" dalam perkara ini, padahal yang bersangkutan terkait dalam proses perkara ini, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
5. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak mengikutsertakan Ibu SAMIAH (Ibu Kandung dari Almarhum H. Samiaji Musa) sebagai "Pihak Tergugat", padahal beliau masih hidup juga sebagai Ahli Waris dari Almarhum Samiaji, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
6. Bahwa, Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II siapa dan kapan yang mengajukan pinjaman kepada Tergugat II sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil eksepsi dalam Jawaban Tergugat I tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut bukan mengenai kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut maupun relative, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) tersebut sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam hukum acara perdata pembahasan eksepsi bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alasan eksepsi terbukti maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan mengesampingkan alasan-alasan eksepsi yang selebihnya;

Menimbang, bahwa karena dalam hukum acara perdata tidak disebutkan perihal eksepsi mana yang harus dibuktikan atau dibahas terlebih dahulu dalam suatu putusan, maka sesuai dengan keefektifan penilaian syarat formil gugatan serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk terlebih dahulu membahas alasan eksepsi Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan berdasar atas alasan:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* karena yang ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo masih belum lengkap, ada beberapa pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan yaitu :

- Tidak mengikutsertakan "utusan" yang disebutkan Penggugat dalam Poin 5 Posita gugatannya;
- Tidak mengikutsertakan Ibu SAMIAH (Ibu Kandung dari Almarhum H. Samiaji Musa) sebagai "Pihak Tergugat", padahal beliau masih hidup juga sebagai Ahli Waris dari Almarhum Samiaji;
- Penggugat dalam merumuskan gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II siapa dan kapan yang mengajukan pinjaman kepada Tergugat II sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan : "bahwa dengan cara Penggugat diantara waktu Bulan Maret sampai dengan Mei 2018 hanya menyerahkan melalui **Utusan** Suami dan Ayah Tergugat I dengan Perjanjian Lisan dalam kontrak pinjaman 3 (Tiga) bulan dan hasil dari pinjam uang di PT

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



Bank Perkreditan Rakyat Porong Idaman mengembalikan uang muka mobil Avanza kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Repliknya Penggugat dalam angka 4 yang pada pokoknya menyatakan :”Bahwa Penggugat tidak ikut menggugat **utusan** suami dan ayah Tergugat I karena Utusan itu hanya berperan disamping diawal membawa BPKB untuk dibawa keteman dekatnya yaitu Petugas Bank kemudian disusul semua pihak untuk pengecekan kendaraan dan mencapai kesepakatan antara penggugat dan ayah Tergugat I (H. Samiaji Musa) dan Tergugat I juga ikut hadir dan **utusan** Suami dan Ayah Tergugat I akan disiapkan menjadi saksi, maka dapatlah disimpulkan bahwa peranan seorang **Utusan** Suami dan Ayah Tergugat I yang dari awal mengambil BPKB untuk dibawa keteman dekatnya yaitu Petugas Bank kemudian disusul semua pihak untuk pengecekan kendaraan sampai dengan mencapai kesepakatan antara penggugat dan ayah Tergugat I (H. Samiaji Musa) dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P.1, sampai dengan bukti surat P.6, serta 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat I telah mengajukan bukti sangkalannya berupa bukti surat T.1-1, serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti surat T.II-1, sampai dengan Bukti surat T.II-7;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya angka 4, yang akan menghadapi untuk didengar sebagai saksi seseorang yang menjadi **utusan** suami dan ayah Tergugat I untuk hadir di persidangan aquo, telah ternyata sampai dengan persidangan ini tidak pernah diajukan menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perihal keberadaan atau kehadiran dari seorang **Utusan** Suami dan Ayah Tergugat I dalam perkara ini adalah sangat penting untuk dilibatkan atau setidaknya-ditarik, menjadi pihak dalam perkara ini, yaitu untuk: memberikan kejelasan mengenai terangnya dan kebenaran dari hak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat;

R/2 Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



- Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979, yang pada dasarnya sama-sama menyatakan bahwa: gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat dan kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat jelas mengandung kecacatan formil, yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan eksepsi Tergugat I perihal gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan, dan alasan eksepsi yang selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat I di atas telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung kecacatan formil karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka adalah patut dan cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya di tetapkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari *Hieziene Inland Reglement* (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriyono, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Sda



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000,00.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 366.000,00.-
4. PNBP	Rp. 30.000,00.-
5. Biaya Sumpah	Rp. 60.000,00.-
6. Meterai	Rp. 10.000,00.-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00.-</u>
Jumlah	Rp. 606.000,00.-

(enam ratus enam ribu rupiah)

 Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **270/Pdt.G/2023/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)